

CONTRATTO QUADRO DI APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E MANUTENZIONE IGIENICA DELLE SEDI AZIENDALI

Il presente Contratto Quadro di Appalto (di seguito, il "Contratto") viene stipulato in data odierna tra le sottoindicate Parti:

DA UNA PARTE: [Ragione Sociale Cliente S.p.A.], con sede legale in [Indirizzo Completo], Capitale Sociale Euro [Importo], Iscritta al Registro delle Imprese di [Provincia], Codice Fiscale e Partita IVA n. [P.IVA Cliente], nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Sig. [Nome Rappresentante], autorizzato alla firma del presente atto (di seguito denominata per brevità il "**Committente**");

E DALL'ALTRA PARTE: [Ragione Sociale Azienda di Pulizie S.r.l.], con sede legale in [Indirizzo Completo], Iscritta al Registro delle Imprese di [Provincia], REA n. [Numero], Codice Fiscale e Partita IVA n. [P.IVA Impresa], nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, Sig. [Nome Rappresentante Appaltatore] (di seguito denominata per brevità l'"**Appaltatore**").

Il Committente e l'Appaltatore vengono singolarmente denominati "Parte" e collettivamente "Parti".

PREMESSE

- Il Committente intende affidare a un'impresa idonea e specializzata il servizio di pulizia ordinaria, disinfezione e mantenimento del decoro ambientale presso i propri immobili e cantieri operativi.
- L'Appaltatore dichiara di possedere la capacità organizzativa, i mezzi tecnologici, i prodotti specifici, le coperture assicurative e il personale adeguatamente formato e qualificato per eseguire le suddette prestazioni in piena autonomia e conformemente alle normative vigenti.
- L'Appaltatore dichiara sotto la propria responsabilità l'insussistenza di cause di divieto, decadenza o sospensione di cui alla normativa antimafia vigente, nonché la regolarità della propria posizione contributiva, previdenziale e assistenziale (DURC).

Tutto ciò premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

ART. 1 – VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI

Le premesse e gli allegati al presente Contratto, tra cui il Capitolato Tecnico Operativo (Allegato A) e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), ne costituiscono parte integrante, sostanziale e vincolante a tutti gli effetti di legge.

ART. 2 – OGGETTO DELL'APPALTO

Il Committente affida all'Appaltatore, che accetta e si impegna a eseguire a regola d'arte, i servizi di pulizia, igienizzazione e sanificazione dei locali adibiti a uffici, sale riunioni, servizi igienici, aree break e pertinenze esterne. Le prestazioni dovranno essere svolte con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio da parte dell'Appaltatore, nel rispetto rigoroso degli standard qualitativi concordati.

ART. 3 – CAPITOLATO TECNICO E FREQUENZE OPERATIVE

I servizi oggetto del presente appalto dovranno essere eseguiti tassativamente secondo le scadenze e le modalità operative dettagliate di seguito:

- **3.1 Pulizia Ordinaria Locali e Postazioni di Lavoro:** Da eseguirsi con frequenza fissa di **3 (tre) volte a settimana** nelle giornate di **Lunedì, Mercoledì e Venerdì**. Gli interventi dovranno avvenire esclusivamente nella fascia oraria serale, **dalle ore 18:30 alle ore 21:30**, a uffici svuotati, per non interferire con le attività lavorative del Committente.
- **3.2 Sanificazione Servizi Igienici e Aree Comuni:** Da eseguirsi a **cadenza giornaliera (dal Lunedì al Venerdì)**, comprensiva di lavaggio pavimenti con presidi medico-chirurgici, disinfezione sanitari, svuotamento cestini e rifornimento dei materiali di consumo (carta igienica, sapone lavamani, asciugamani monouso).
- **3.3 Interventi Periodici Specialistici:**
 - **Lavaggio Moquette e Sedute in Tessuto:** Da eseguirsi a cadenza **semestrale** (nei mesi di Aprile e Ottobre), previa pianificazione concordata con il Responsabile del Cantiere con almeno 10 giorni di preavviso.
 - **Lavaggio Vetrate Interne ed Esterne ad Alta Quota:** Da eseguirsi con frequenza **quadrimestrale**, mediante l'utilizzo di idonee piattaforme aeree certificate e personale abilitato ai lavori in quota.

ART. 4 – SICUREZZA SUL LAVORO E ADEMPIMENTI NORMATIVI (D.Lgs. 81/08)

L'Appaltatore si obbliga a osservare scrupolosamente tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro. Prima dell'accesso ai locali, l'Appaltatore deve:

- Fornire l'elenco nominativo del personale impiegato, copia dei relativi attestati di formazione sulla sicurezza generale e specifica, nonché i verbali di consegna dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
- Cooperare con il Committente per l'elaborazione del **DUVRI** al fine di eliminare i rischi da interferenza.
- Presentare con cadenza **quadrimestrale** il **DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva)** in corso di validità. L'esito negativo del DURC o la sua mancata presentazione comporteranno la sospensione immediata dei pagamenti da parte del Committente.

ART. 5 – UTILIZZO DEI PRODOTTI CHIMICI E ATTREZZATURE

L'Appaltatore si impegna a impiegare esclusivamente macchinari a norma CE e prodotti chimici detergenti/disinfettanti di alta qualità dotati di relative Schede di Sicurezza (MSDS), conformi ai Criteri Ambientali Minimi (CAM). Tali schede dovranno essere permanentemente custodite all'interno del cantiere a disposizione degli organi di controllo.

ART. 6 – CORRISPETTIVO, TRACCIABILITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO

- **6.1 Canone:** Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni ordinarie è determinato in un canone mensile fisso e invariabile pari a **€ 1.450,00 (millequattrocentocinquanta/00 Euro)**, oltre IVA nella misura di legge.
- **6.2 Modalità di Pagamento:** L'Appaltatore emetterà fattura elettronica posticipata a fine mese. Il pagamento avverrà entro e non oltre **30 giorni data fattura fine mese (30 gg. DF FM)** mediante bonifico bancario.
- **6.3 Tracciabilità:** L'Appaltatore si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della Legge n. 136/2010. Il mancato utilizzo del bonifico bancario recante l'indicazione del codice CUP/CIG (ove applicabili) determina la risoluzione di diritto del presente Contratto.

ART. 7 – CONTROLLO QUALITÀ E APPLICAZIONE DELLE PENALI

Il Committente si riserva la facoltà di effettuare ispezioni improvvise tramite un proprio fiduciario per verificare lo stato di pulizia dei locali.

- Qualora vengano riscontrate inadempienze o difformità rispetto al Capitolato Tecnico, il Committente invierà una contestazione formale tramite PEC.
- L'Appaltatore sarà tenuto a sanare la non conformità entro **24 ore** dalla ricezione della segnalazione.
- In caso di mancato ripristino o di recidiva, il Committente applicherà una penale contrattuale pari a **€ 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di persistenza dell'inadempimento**, fino a un massimo del 10% del valore annuo del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno subito.

ART. 8 – DURATA, RECESSO E RISOLUZIONE ESPRESSA

- **8.1 Durata:** Il presente Contratto ha la durata di **24 (ventiquattro) mesi** stabili a decorrere dalla data della firma e cesserà di produrre effetti alla scadenza del termine, escludendosi qualsiasi forma di rinnovo tacito o proroga automatica.
- **8.2 Recesso:** Ciascuna delle Parti potrà recedere liberamente dal Contratto in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata tramite PEC o Raccomandata A/R con un preavviso obbligatorio non inferiore a **60 (sessanta) giorni**.
- **8.3 Risoluzione:** Il Committente potrà risolvere di diritto il Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. in caso di violazione delle norme sulla sicurezza, esito negativo del DURC, o qualora l'Appaltatore accumuli più di 3 (tre) penali nel corso dello stesso anno solare.

ART. 9 – CLAUSOLA DI RISERVATEZZA E NON DIVULGAZIONE (NDA)

L'Appaltatore e il suo personale dipendente hanno l'obbligo di mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni, i dati commerciali, le procedure operative e i documenti di cui verranno a conoscenza all'interno dei locali del Committente durante l'esecuzione del servizio. È fatto espresso divieto di fotografare documenti, accedere a postazioni informatiche o divulgare dettagli aziendali a terzi, a pena di risoluzione immediata del rapporto e denuncia alle autorità competenti.

ART. 10 – LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o risoluzione del presente atto, le Parti indicano quale unico ed esclusivo Foro competente il **Foro di Milano**.

Il presente atto viene redatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto dalle Parti.

Luogo: Milano | Data: [Data Odierna]

Per il Committente Per l'Appaltatore

Approvazione specifica delle clausole vessatorie

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano, l'Appaltatore dichiara di aver letto attentamente e di approvare specificamente le seguenti clausole:

- **Art. 4** (Sospensione dei pagamenti in caso di DURC negativo);
- **Art. 6** (Risoluzione per violazione della tracciabilità finanziaria);
- **Art. 7** (Termini per sanare le non conformità e applicazione delle penali);
- **Art. 8** (Esclusione del rinnovo tacito, diritto di recesso e clausola risolutiva espressa);
- **Art. 10** (Foro d'eccezione esclusivo).

Per l'Appaltatore (Firma di seconda approvazione)